РЕКЛАМА

Дело № 2-222/2021

Номер дела: **2-222/2021**

УИН: **14RS0010-01-2021-000277-20**

Дата начала: **18.06.2021**

Дата рассмотрения: **13.07.2021**

Суд: **Вилюйский районный суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Тихонов Егор Дмитриевич**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Готовцев А.Г., заместитель прокурора Вилюйского района		
ОТВЕТЧИК	МБОУ "Тасагарская СОШ им. Н.Н.Каратаева"		
ОТВЕТЧИК	Администрация МР "Вилюйский улус (район) РС (Я)		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			18.06.2021
Передача материалов судье			18.06.2021
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		22.06.2021
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			22.06.2021
Подготовка дела (собеседование)	Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству		01.07.2021
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			01.07.2021

Решение

УИД № 14RS0010-01-2021-000277-20

Дело № 2-222/2021

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

г.Вилюйск	13 июля 2021 года

Вилюйский районный суд Республики Саха (Якутия) в составе:

председательствующего судьи Тихонова Е.Д.,

при секретаре судебного заседания Шамаевой Е.Ф.,

с участием помощника прокурора Вилюйского района Республики Саха (Якутия) Тарабукина В.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению заместителя прокурора Вилюйского района Республики Саха (Якутия) Готовцева А.Г. в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Тасагарская средняя общеобразовательная школа им. Н.Н. Каратаева», администрации муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) о возложении обязанности по обеспечению охраны объекта (территории), выделении финансирования,

установил:

Заместитель прокурора Вилюйского района Республики Саха (Якутия) Готовцев А.Г. обратился в суд с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц к МБОУ «Тасагарская средняя общеобразовательная школа им. Н.Н. Каратаева», администрации муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия), просит возложить на МБОУ «Тасагарская средняя общеобразовательная школа им.Н.Н. Каратаева» обязанность по обеспечению охраны объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, возложить на администрацию МР «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) обязанность по выделению финансирования на выполнение указанных мероприятий.

В обоснование заявленных требований указано, что прокуратурой Вилюйского района Республики Саха (Якутия) проведен мониторинг состояния законности в сфере исполнения законодательства о противодействии терроризму, по результатам которого установлено, что МБОУ «Тасагарская средняя общеобразовательная школа им.Н.Н. Каратаева», имея 3 категорию безопасности, надлежащим образом не обеспечило охрану объекта образовательного учреждения, что выражается в отсутствии охраны сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ. Отсутствие указанной охраны ставит под угрозу жизнь и здоровье обучающихся, работников и персонала учреждения. В соответствии с Уставом учредителем образовательного учреждения является администрация МР «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) в лице главы, действующего на основании Устава,

функции и полномочия учредителя осуществляет администрация МР «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия). Из положений Устава следует, что администрация МР «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) обязана принимать меры к выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма), в том числе в сфере образовательной деятельности, также меры направленные на обеспечение здоровья учащихся в образовательном учреждении.

В судебном заседании помощник прокурора Вилюйского района Республики Саха (Якутия) Тарабукин В.Г. исковые требования поддержал в полном объеме, просил удовлетворить.

Представители администрации МР «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия), извещенные о времени, дате и месте судебного заседания, в суд не явились, причины неявки не сообщили.

Директор МБОУ «Тасагарская средняя общеобразовательная школа им.Н.Н. Каратаева» Васильев С.И. в суд не явился, просил рассмотреть дело без его участия, направил заявление, где выразил свое согласие с исковыми требованиями.

Выслушав помощника прокурора Вилюйского района Республики Саха (Якутия) Тарабукина В.Г., изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.

В силу ст.ст.28 и 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в т.ч. создавать безопасные условия обучения и воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

Основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики проявлений терроризма определены Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Одним из принципов противодействия терроризму в РФ является приоритет мер предупреждения терроризма и минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В соответствии со ст.3 Федерального закона № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму - это деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в т.ч. по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); антитеррористическая защищенность объекта (территории) - это состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

Согласно п.4 ч.2 ст.5 Федерального закона № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» Правительство РФ устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Постановлением Правительства РФ от 02 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства

просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности данного министерств. Настоящие Требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий).

В п.6 Требований указано, что в целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения и на основании оценки состояния защищенности объектов (территорий), их значимости для инфраструктуры и жизнеобеспечения и степени потенциальной опасности совершения террористического акта проводится категорирование объектов (территорий).

Согласно паспорту безопасности МБОУ «Тасагарская средняя общеобразовательная школа им.Н.Н. Каратаева» присвоена 3 категория опасности.

Из акта обследования и категорирования МБОУ «Тасагарская средняя общеобразовательная школа им.Н.Н. Каратаева» следует, что на объекте имеется система видеонаблюдения, количество видеокамер - 17, из них 9 внешних и 7 внутренних. Система оповещения и управления эвакуацией имеется. Система экстренного вызова полиции отсутствует. Физическая охрана объекта осуществляется дежурным по зданию, сторожем за школьной территорией. Пропускной режим обеспечивается дежурным техническим персоналом. Количество постов охраны - 1, средний возраст сторожей - 40 лет.

Из протокола допроса главного специалиста по охране труда и технике безопасности МКУ «Вилюйское улусное управлением образованием» администрации МР «Вилюйский улус (район)» Тихонова А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что МБОУ «Тасагарская средняя общеобразовательная школа им.Н.Н. Каратаева», имея 3 категорию опасности, не имеет круглосуточную охрану силами ЧОП или Росгвардии. В этой связи предварительно достигнуто устное соглашение о переводе школы под охрану ЧОП «Регион Щит». Администрация района собирается профинансировать до осени 2021 года мероприятия по охране школы.

Согласно п.25 Требований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02 августа 2019 года № 1006, в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным п.24 настоящих требований, осуществляется, наряду с прочими, обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

В силу ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения муниципального района относятся: оставление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района; владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района; участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района.

Согласно п.42 «Концепции противодействия терроризму в РФ», утвержденной Президентом РФ от 05 октября 2009 года, расходы на финансирование мероприятий в области противодействия терроризму определяются каждым субъектом РФ и органом местного самоуправления самостоятельно за счет средств своих бюджетов.

Таким образом, исполнение требований нормативно-правовых актов по обеспечению антитеррористической защищенности является обязанностью не только образовательных учреждений, но и органов местного самоуправления.

Согласно Уставу МБОУ «Тасагарская средняя общеобразовательная школа им.Н.Н. Каратаева» учредителем образовательного учреждения является администрация МР «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) в лице главы, действующего на основании Устава, функции и полномочия учредителя осуществляет администрация МР «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия).

Как следует из материалов дела, договор (контракт) с частной охранной организацией, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, для обеспечения охраны объектов (территорий) МБОУ «Тасагарская средняя общеобразовательная школа им.Н.Н. Каратаева» не заключен.

Исходя из общих начал гражданского законодательства обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, осуществляется на основании соответствующего гражданско-правового договора на возмездной основе.

По смыслу приведенных норм права орган местного самоуправления также участвует в финансировании мероприятий в сфере антитеррористической защищенности.

Суду не представлены доказательства совершения ответчиками действий, направленных на принятие мер к устранению нарушений законодательства в сфере антитеррористической защищенности и на выделение денежных средств для заключения договоров на квалифицированную охрану МБОУ «Тасагарская средняя общеобразовательная школа им.Н.Н. Каратаева» сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

Оценив в совокупности все вышеуказанные доказательства, суд приходит к выводу, что бездействие ответчиков по принятию мер для устранения нарушений законодательства в сфере антитеррористической защищенности образовательного учреждения нарушает права неопределенного круга лиц - учащихся, работников школы и посетителей на защиту от проявления актов терроризма на территории образовательного учреждения.

В соответствии с ч.2 ст.206 ГПК РФ суд полагает необходимым и достаточным для выполнения указанных работ срок до 31 декабря 2022 года.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования заместителя прокурора Вилюйского района Республики Саха (Якутия) Готовцева А.Г. в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Тасагарская средняя общеобразовательная школа им. Н.Н. Каратаева», администрации муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) - удовлетворить.

Обязать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тасагарская средняя общеобразовательная школа им. Н.Н. Каратаева» обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, до 31 декабря 2022 года.

Обязать администрацию муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) выделить финансирование на выполнение указанных мероприятий до 31 декабря 2022 года.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Саха (Якутия) через Вилюйский районный суд Республики Саха (Якутия) в течение одного месяца со дня составления в мотивированном виде.

Председательствующий судья Е.Д. Тихонов

Мотивированное решение составлено 16 июля 2021 года.

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».